AKTE 6 · DS 12

Durfte die Detektei das?

Kopiervorlage · Rollenkarten-Debatte · 5 Rollenkarten, je 4 Argumentkarten, Beobachtungsbogen · 25 Minuten

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

RATHAUS

ERMITTLER-NOTIZ **So läuft die Debatte (25 Minuten)**

1. **Vorbereitung (6'):** Rollengruppen zu 4–6 Personen. Jede Gruppe erhält eine Rollenkarte und vier Argumentkarten und verwendet mindestens zwei DSGVO-Grundsätze.
2. **Talkrunde (12'):** Je eine Sprecherin oder ein Sprecher pro Rolle, die Lehrkraft moderiert. Die übrigen füllen den Beobachtungsbogen aus und dürfen ihrer Sprecherin bzw. ihrem Sprecher Zettel reichen.
3. **Rollen ablegen (4'):** Persönliche Abstimmung per Handzeichen, danach zwei Begründungen aus dem Plenum.
4. **Sicherung (3'):** Kriterien für ein begründetes Urteil festhalten.

Die rechtlichen Aussagen auf den Karten sind didaktisch vereinfacht. Die Debatte hat kein „richtiges" Ende.

Leitfragen der Moderation

- *„Welcher Zweck rechtfertigt das Zusammenführen?"*
- *„Was hätte die Stadt nie veröffentlichen dürfen?"*
- *„Wer trägt die Verantwortung – wer veröffentlicht oder wer verknüpft?"*

ERMITTLER-NOTIZ **Ein begründetes Urteil in vier Schritten**

1. **Grundsatz:** Welcher Grundsatz ist betroffen? (z. B. Zweckbindung)
2. **Sachverhalt:** Was genau ist passiert? (Rad-Daten für eine Fahndung genutzt)
3. **Abwägung:** Was spricht dafür, was dagegen? (Aufklärung gegen Rechte Unbeteiligter)
4. **Urteil:** Klare Aussage mit „weil". (unzulässig, weil keine Rechtsgrundlage für den neuen Zweck …)

Beobachtungsbogen

Rolle	stärkstes Argument (mit Grundsatz)	schwächste Stelle
1 · Stadt Weserstedt		
2 · Datendetektei		
3 · Das Phantom		
4 · Bürgerin		
5 · Landesdatenschutzbehörde		
mein Urteil		

Hinweise für die Moderation

- Die Debatte folgt direkt auf die Enttarnung im Schlussplädoyer. Rollenkarte 3 dieser Lösungsfassung nennt Name und früheren Beruf des Phantoms; in der Schülerfassung tragen die Schülerinnen und Schüler beides nach der Auflösung selbst ein.
- Erwartbare Kernargumente: **Zweckbindung** (Fahndung ist ein neuer Zweck), **Rechtsgrundlage** (private Detektei, keine Einwilligung), **pseudonym ≠ anonym** (Weitergabe personenbezogener Daten), **Transparenz** (niemand wusste davon), **Datenminimierung/Speicherbegrenzung** (nächtliche Adress-Check-ins über Monate), **Datensicherheit** (nie gesperrter Zugang).
- Wenn die Runde in Meinungen abdriftet: auf die Pflicht-Grundsätze der Argumentkarten verweisen und das Vier-Schritte-Schema einfordern (Grundsatz – Sachverhalt – Abwägung – Urteil).
- Mögliche begründete Urteile: (1) Die Weitergabe an die Detektei war unzulässig, weil es für den neuen Zweck keine Rechtsgrundlage gab – zuständig wäre die Polizei. (2) Die Detektei durfte nicht, hat aber das Risiko sichtbar gemacht; die Hauptverantwortung liegt bei der Stadt, die zu viele Daten zu lange speichert. (3) Das Phantom hat Unrecht getan, um auf Unrecht hinzuweisen – das rechtfertigt die Taten nicht.
- Rollenkarte 4 (Bürgerin) ist für Zurückhaltende gut geeignet; schnelle Schülerinnen und Schüler übernehmen die Moderation oder die Rolle der Behörde.

Rolle 1 – Stadt Weserstedt

ROLLENKARTE 1 **Stadt Weserstedt · Bürgermeisterin Annegret Vollmers**

Ausgangslage: Die Stadt wurde durch das Phantom geschädigt (Fundbuch, Lastenräder, Festkasse, Vereinsliste). Sie hat der Detektei pseudonyme Exporte aus StadtRad, Stadtfest, TuS, WeserApp und dem Einwohnerverzeichnis überlassen.

Eure Position: *Die Weitergabe war verantwortbar – die Stadt wurde geschädigt und hat nur pseudonyme Daten herausgegeben.*

Leitfrage an eure Rolle: Ist „Fahndung" ein neuer Zweck, für den die Daten nie erhoben wurden (Zweckbindung) – und wer hätte über diese Weitergabe entscheiden dürfen?

Auftrag (6 Minuten): Lest die vier Argumentkarten, wählt die stärksten aus und ergänzt mindestens ein eigenes Argument. Verwendet mindestens **zwei** Grundsätze (Zweckbindung, Datenminimierung, Rechtsgrundlage, Transparenz, Speicherbegrenzung). Bestimmt eine Sprecherin oder einen Sprecher.

ARGUMENT 1.1 · RECHTSGRUNDLAGE

Alle Daten wurden rechtmäßig erhoben: Ausleihvertrag bei StadtRad, Abrechnung des Stadtfests, Vereinsverwaltung – es gab jeweils eine Rechtsgrundlage.

ARGUMENT 1.2 · DATENMINIMIERUNG

Wir haben keine Namen weitergegeben, nur Tokens. An Datenminimierung haben wir gedacht.

ARGUMENT 1.3 · ÖFFENTLICHES INTERESSE

Manipulationen an städtischen Daten zu stoppen liegt im öffentlichen Interesse; die Bürgerinnen und Bürger erwarten Aufklärung.

ARGUMENT 1.4 · SPEICHERBEGRENZUNG

Die Exporte gingen nur an die beauftragte Detektei und werden nach Abschluss des Falls gelöscht.

Rolle 2 – Datendetektei

ROLLENKARTE 2 **Datendetektei · Edda Lorenz**

Ausgangslage: Die Detektei hat im Auftrag der Stadt die Exporte verknüpft und das Phantom enttarnt. Zwei Unbeteiligte standen dabei kurz auf der Kandidatenliste.

Eure Position: *Wir hatten einen Auftrag und ein gutes Ziel – aber wir müssen uns fragen, ob das genügt.*

Leitfrage an eure Rolle: Rechtfertigt ein richtiges Ergebnis die Methode – und darf eine private Detektei Daten verknüpfen, für die es keine Rechtsgrundlage und keine Einwilligung der Betroffenen gibt?

Auftrag (6 Minuten): Lest die vier Argumentkarten, wählt die stärksten aus und ergänzt mindestens ein eigenes Argument. Verwendet mindestens **zwei** Grundsätze (Zweckbindung, Datenminimierung, Rechtsgrundlage, Transparenz, Speicherbegrenzung). Bestimmt eine Sprecherin oder einen Sprecher.

ARGUMENT 2.1 · AUFTRAG

Die Stadt hat uns die Daten freiwillig übergeben; wir haben nichts gehackt.

ARGUMENT 2.2 · DATENMINIMIERUNG

Wir haben nur so viel verknüpft wie nötig und die Unbeteiligten nicht weiter verfolgt.

ARGUMENT 2.3 · DATENSICHERHEIT

Ohne Aufklärung hätte das Phantom womöglich weitere Datenbestände manipuliert – die Integrität der städtischen Daten stand auf dem Spiel.

ARGUMENT 2.4 · VERTRAULICHKEIT

Wir haben die Ergebnisse nur der Stadt mitgeteilt und nichts veröffentlicht.

Rolle 3 – Das Phantom

ROLLENKARTE 3 **Das Phantom · „Nora Falter“**

Ausgangslage: Merle Falkenrath, Jahrgang 1988, Hafenviertel, Tischtennis beim TuS – bis 2025 Datenschutzbeauftragte der Stadt. Ihr Gutachten „Wie gläsern ist Weserstedt?“ verschwand in einer Schublade; ihr Zugang wurde nach dem Ausscheiden nie gesperrt. Sie hat nichts behalten und niemanden verletzt.

Eure Position: *Ich habe sichtbar gemacht, was die Stadt seit Jahren ignoriert.*

Leitfrage an eure Rolle: Darf man selbst Regeln brechen, um zu zeigen, dass andere Regeln gebrochen werden?

Auftrag (6 Minuten): Lest die vier Argumentkarten, wählt die stärksten aus und ergänzt mindestens ein eigenes Argument. Verwendet mindestens **zwei** Grundsätze (Zweckbindung, Datenminimierung, Rechtsgrundlage, Transparenz, Speicherbegrenzung). Bestimmt eine Sprecherin oder einen Sprecher.

ARGUMENT 3.1 · QUASI-IDENTIFIKATOREN

„Pseudonym“ ist nicht „anonym“: Jahrgang, Stadtteil und Tarif genügen, um Menschen zu erkennen – die Detektei hat es bewiesen.

ARGUMENT 3.2 · TRANSPARENZ / SPEICHERBEGRENZUNG

Die WeserApp speichert minutengenaue Check-ins monatelang, ohne dass es jemand weiß.

ARGUMENT 3.3 · DATENSICHERHEIT

Mein Zugang als ehemalige Datenschutzbeauftragte wurde nie gesperrt; die Stadt schützt ihre Daten nicht. Ich habe nichts behalten und niemanden verletzt.

ARGUMENT 3.4 · DATENMINIMIERUNG

Für eine Fahrrad-Abrechnung braucht niemand Jahrgang, Stadtteil und Startzeit im Export – die Stadt gibt mehr heraus als nötig.

Rolle 4 – Bürgerin

ROLLENKARTE 4 **Bürgerin · Tamara Leversen, Hafenviertel, Jahrgang 1988**

Ausgangslage: Sie nutzt StadtRad (Tarif Basis) und die WeserApp. Weil sie 1988 geboren ist und im Hafenviertel wohnt, stand sie kurz auf der Kandidatenliste der Detektei – obwohl sie mit nichts zu tun hat.

Eure Position: *Ich war verdächtig, ohne irgendetwas getan zu haben – und niemand hat mich gefragt.*

Leitfrage an eure Rolle: Was müsste die Stadt ändern, damit du ihr deine Daten wieder anvertraust?

Auftrag (6 Minuten): Lest die vier Argumentkarten, wählt die stärksten aus und ergänzt mindestens ein eigenes Argument. Verwendet mindestens **zwei** Grundsätze (Zweckbindung, Datenminimierung, Rechtsgrundlage, Transparenz, Speicherbegrenzung). Bestimmt eine Sprecherin oder einen Sprecher.

ARGUMENT 4.1 · TRANSPARENZ

Ich wusste nicht, dass die WeserApp an jeder StadtRad-Station automatisch eincheckt.

ARGUMENT 4.2 · EINWILLIGUNG / ZWECKBINDUNG

Ich habe für Fahrrad und App eingewilligt, nicht für eine Fahndung.

ARGUMENT 4.3 · INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG

Ich will wissen und mitentscheiden, wer was über mich weiß.

ARGUMENT 4.4 · SPEICHERBEGRENZUNG

Die App hat gespeichert, wo ich nachts bin – meine Adresse. Das soll sofort gelöscht werden.

Rolle 5 – Landesdatenschutzbehörde

ROLLENKARTE 5 **Landesdatenschutzbehörde · Referent Mats Oltmanns**

Ausgangslage: Die (fiktive) Aufsichtsbehörde prüft unabhängig, ob Stadt und Detektei datenschutzgerecht gehandelt haben.

Eure Position: *Wir prüfen unabhängig – und sehen Probleme auf allen Seiten.*

Leitfrage an eure Rolle: Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen hätten alle vier Taten – und die Enttarnung – verhindert?

Auftrag (6 Minuten): Lest die vier Argumentkarten, wählt die stärksten aus und ergänzt mindestens ein eigenes Argument. Verwendet mindestens **zwei** Grundsätze (Zweckbindung, Datenminimierung, Rechtsgrundlage, Transparenz, Speicherbegrenzung). Bestimmt eine Sprecherin oder einen Sprecher.

ARGUMENT 5.1 · RECHTSGRUNDLAGE / ZWECKBINDUNG

Pseudonymisierte Daten sind personenbezogen. Ihre Weitergabe an eine private Stelle braucht eine Rechtsgrundlage; ein neuer Zweck muss geprüft werden.

ARGUMENT 5.2 · DATENMINIMIERUNG / SPEICHERBEGRENZUNG

Für die Verkehrsplanung reichen aggregierte Zahlen je Station und Stunde – keine Einzel-Check-ins mit Gerätekennung über Monate.

ARGUMENT 5.3 · DATENSICHERHEIT

Zugänge ehemaliger Beschäftigter sperren, Zugriffsrechte nach Rollen, Änderungen protokollieren, Exporte verschlüsseln.

ARGUMENT 5.4 · PROFILBILDUNG

Wer viele Quellen automatisiert verknüpft, erzeugt Bewegungsprofile. Kleine Gruppen müssen deshalb vor jeder Weitergabe zusammengefasst werden.